

시정 요구

1. 제 목 : 가설건축물 등 설치 관련 업무처리 불철저
2. 소관부점 : 서울동부지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역에 소재하는 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」(이하“요강”이라 한다) 제22조 제1항에 따르면 피대부자가 대부재산에 가설건축물의 설치를 요청할 때에는 일정한 요건¹⁾을 충족하는 경우에 한정하여 가설건축물의 설치를 허가하되, 설치가능 범위 등은 기획재정부 「임대국유지상 설치 가능한 시설물 허용 지침²⁾」(이하“지침”이라 한다)에 따르도록 되어 있으며

-
- 1) 1. 대부재산의 원상의 변경을 가져오지 않는 행위일 것
2. 대부재산의 이용을 위하여 최소한 필요하다고 판단되는 범위 이내일 것
 - 2) 국유재산의 활용도를 제고하기 위해 사용·수익허가 및 대부한 국유재산에 축조할 수 있는 시설물의 범위와 기타 필요한 사항을 규정(2004년 8월)

같은 요강 제26조 제1항에 따르면 가설건축물등의 설치를 허가하는 경우에는 설치 후 1개월 이내에 현장을 확인하여 허가내용과 일치하는지 여부를 확인³⁾하도록 되어 있다.

한편, '지침 3-나'에 따르면 가설건축물 설치 허가 신청 시 원상회복을 위한 조치사항으로 철거 등 원상회복에 소요되는 비용을 결정하여 피대부자로부터 이행보증금을 납부 받아 정기예금에 예치하거나, 이행보증보험증권⁴⁾을 제출받도록 되어 있으며

가설건축물 설치 허가 직후에는 당사자 간 합의를 거쳐 지방법원에 화해 신청 후 화해조서⁵⁾를 작성하거나(「민사소송법」 제385조), 지침에서 정한 예외적인 경우⁶⁾에는 제소 전 화해 내용과 같은 조항을 포함한 공증각서를 징구하도록 되어 있다.

따라서, 대부재산에 가설건축물의 설치를 허가하는 경우에는 향후 명도 등이 용이하도록 이행보증금을 납부 받고(또는 이행보증보험증권), 제소 전 화해조서 작성 또는 공증각서를 징구해야하며 신청내용과 동일하게 설치되었는지 확인하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

3) 요강 제26조 제2항에 따르면 가설건축물등의 설치내용이 당초의 허가내용과 일치하지 않을 경우에는 지체 없이 허가내용대로 조치할 것과 불이행 시 철거 및 대부계약이 해지될 수 있음을 통보하도록 되어 있음

4) 요강 제22조 제3항 및 제19조 제3항에 따르면 가설건축물의 원상회복을 위한 이행보증을 위해 이행보증보험증권을 제출받는 경우 **보증기간의 첫날은 '계약기간 개시일'로 하고 만료일은 '계약기간의 종료일 다음날로부터 60일 이후인 날'**로 하여야 한다고 되어 있음

5) 계약기간 만료 또는 계약이 해제된 경우 등에는 ①임차인은 임대 국유지를 관리기관에 명도한다는 사실, ②국유지상에 설치한 가설시설물을 즉시 철거한다는 사실, ③가설 시설물 시설비 등 어떠한 명목의 금원도 청구하지 않는다는 사실, ④임차인의 제세 공과금은 임차인이 납기 내에 납부한다는 사실 등 기타 재산관리에 필요한 사항

6) ①임대목적, 기간 및 시설물의 종류를 감안하여 시설물 철거 등 원상회복이 확실시 되거나(컨테이너 등) ②원상회복이 불필요한 경우(가설건축물로 국유재산 가치 증대 등)

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 서울동부지역본부에서 가설건축물 설치를 허가한 대부재산 22필지⁷⁾에 대하여 원상회복을 위한 보증조치 실태를 점검한 결과

‘△△△ △△△ △△△ △△△ xxx-x’(답, 622.1㎡) 소재 국유재산의 경우 피대부자 ○○○의 요청에 따라 2022. 8. 2. 가설건축물(비닐하우스 2동) 설치를 허가하였는데, 감사일 현재까지 제소전 화해조서를 작성하거나 공증각서를 징구하지 않고 있었으며,⁸⁾

‘△△△ △△△ △△△ xx’(답, 2,050㎡) 소재 국유재산의 경우 피대부자 ○○○의 요청에 따라 2018. 5. 24. 가설건축물(농기구보관용 창고) 설치를 허가하며 이행보증금(금1,000,000원)을 제출받았는데, 이후 피대부자 ○○○와 대부 갱신계약을 체결(계약기간 2023. 4. 28. ~ 2028. 4. 27.)하면서 공증각서 재징구 등의 조치를 실시하지 않은 것으로 확인되었다.

한편, ‘△△△ △△△ △△△ △△△ xxx-x’(임야, 1,063㎡) 소재 국유재산의 경우 피대부자 ○○○의 요청에 따라 2022. 12. 22. 가설건축물(농자재창고, 컨테이너) 설치를 허가하였고 2024. 3. 7. 실시한 국유재산 실태조사를 통해 신청 내용과 상이한 가설건축물(창고, 천막)이 설치된 사실을 인지하였음에도 감사일 현재까지 허가내용과 동일하게 조치할 것을 요구하지 않는 등

[표 11]와 같이 가설건축물 설치 허가 시 원상회복을 위한 보증조치가 불철저한 4건, 설치점검에 따른 후속조치가 미비한 1건이 확인되었다.

7) 감사대상기간 중 설치 허가한 21필지와 설치 허가 연장 조치가 필요했던 1필지를 점검

8) 위 국유재산의 경우 이행보증보험증권 징구는 적절하게 처리함

[표 11] 가설건축물 원상회복 보증조치 불철저 등 명세

순 번	소재지	피대 부자	보증조치 적정성		설치점검 후속조치
			보증금 (보증보험)	화해 조서 (공증각서)	
합계: 5건		-	-	부적정:4건	부적정:1건
1	“기재 생략”		적정	부적정	-
2			”	적정	부적정
3			”	부적정	-
4			”	”	-
5			”	”	-

[소관부점 의견] 서울동부지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 가설건축물 등의 설치 허가 시 원상회복을 위한 보증조치 업무와 설치점검에 따른 후속조치 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

서울동부지역본부 본부장은 가설건축물의 설치와 관련하여 ①제소 전 화해조서 작성(또는 공증각서 청구)등을 하지 않은 4건에 대하여 보증 조치를 실시하고 ②허가내용과 상이하게 설치한 1건에 대하여는 당초 허가내용에 따라 조치 또는 변경허가, 철거 등의 후속조치를 실시하시기 바랍니다. (시정)